

양산시 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 조례안 심사보고서

2020년 11월 30일
기획행정위원회

1. 심사경과

가. 의안번호 : 183

나. 제출일자 및 제출자 : 2020. 11. 13, 양산시장

다. 회부일자 : 2020. 11. 16.

라. 상정일자

- 제178회 제2차 정례회 제1차 기획행정위원회(2020. 11. 30. 상정·의결)

2. 제안설명 요지(제안 설명자 : 복지문화국장 서성수)

가. 제안이유

신혼부부의 주거 부담 완화 및 안정된 정주여건 조성으로 혼인과 저출산 문제를 해결하기 위하여 그 시행에 필요한 사항을 조례로 규정함

나. 주요내용

- 조례 제정의 목적, 용어의 정의, 대출이자 지원
- 지원대상, 제외대상, 지원내용, 지원기준
- 지원절차, 대리수령
- 환수조치 및 지원자격 상실, 대장의 작성

3. 검토보고 요지(전문위원 : 우현주)

가. 관계법령

○ 「주거기본법」 제3조, 「양산시 인구정책 기본 조례」 제8조

나. 제정안 개요

○ 우리시에 거주하는 무주택 신혼부부의 주거비 마련의 부담을 경감하고 결혼 및 출산을 장려하기 위하여 신혼부부 전세자금 대출이자 지원에 관한 사항을 규정하고자 함.

다. 조문별 검토

제 정 안	검 토
제1조(목적) 이 조례는 「주거기본법」제3조에 따라 신혼부부의 주거비 부담 완화 및 혼인과 출산을 장려하기 위하여 양산시에 거주하는 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	조례제정의 목적 : 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자 지원
제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. “신혼부부”란 혼인신고일 기준 5년 이내의 부부를 말한다. 2. “전세자금 대출이자”란 금융기관으로부터 주택 전세자금 대출을 받고 납부해야 하는 이자를 말한다.	본 조례에서 사용하는 “신혼부부” 및 “전세자금 대출이자” 용어 정의
제3조(전세자금 대출이자 지원) 양산시장(이하“시장”이라 한다)은 제4조에 따른 신혼부부에게 예산의 범위에서 전세자금 대출이자를 지원할 수 있다.	신혼부부 전세자금 대출이자 지원의 재량규정
제4조(지원대상의 범위) 지원대상자는 신청일 기준으로 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다. 1. 혼인신고일부터 5년 이내 2. 부부 모두 양산시 동일주소에 등재되어 거주하는 무주택 신혼부부 3. 기준 중위소득 250퍼센트 이하인 가구 4. 양산시에 소재한 주택의 전세자금 5. 대출금액 1억 5천만원 이하	지원대상자의 조건을 규정
제5조(지원 제외 대상) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 지원하지 않는다. 1. 기초생활보장수급자(생계·의료·주거급여 수급자) 2. 공공임대(국민임대주택, 영구임대주택, 행복주택, LH매입임대주택, LH전세임대주택) 거주자 3. 1촌 직계혈족 및 그 배우자와 임대차계약을 체결한 경우 4. 그 밖에 시장이 정하는 기준에 해당되지 않는 경우	신혼부부 전세자금 대출이자 지원 제외 대상을 규정

제 정 안	검 토
제6조(지원내용 및 지급기준) 지원내용은 다음 각 호와 같다. 1. 주택전세자금 대출 잔액의 1.5퍼센트 내에서 연1회, 최대 100만원 지원 2. 신청인이 많을 경우 예산의 범위에서 시장이 정하는 기준에 따라 지원	주택전세자금 대출이자 지원 내용으로 대출잔액의 1.5%내, 연1회, 최대 100만원 지원함을 규정
제7조(신청 및 지원절차) ① 신혼부부 전세자금 대출이자를 지원받으려는 사람은 별지 제1호서식과 별지 제2호서식을 주소지 읍·면·동장에게 제출하여야 한다. ② 신청은 신혼부부 중 1명이 할 수 있다. ③ 읍·면·동장은 제1항의 신청서를 접수한 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다. 1. 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 신청사항 2. 주민등록 및 거주 사항 3. 구비서류 4. 그 밖에 제4조에 따른 지원 대상 여부 ④ 읍·면·동장은 제3항에 따른 확인 결과 신청인이 신혼부부 전세자금 대출이자 지원대상자로 인정되면 신청서를 접수한 날부터 10일 이내에 시장에게 제출하여야 한다. ⑤ 시장은 신청서를 검토하여 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 여부를 결정하여 신청인 명의의 통장 계좌로 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 제8조에 해당하는 경우에는 예외로 한다. ⑥ 시장은 신혼부부 전세자금 대출이자 지원을 결정한 날부터 30일 이내에 지급하여야 한다.	전세자금 대출이자 지원의 신청방법 및 지원 절차를 규정함.
제8조(대리수령) ① 신혼부부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제3호서식에 따라 대리수령을 신청할 수 있다. 1. 피한정후견인 혹은 피성년후견인일 경우 2. 채무불이행 혹은 신용불량 등으로 인하여 금전채권이 압류된 경우 3. 중풍 · 뇌병변 등 거동불가의 사유로 본인 명의의 계좌를 개설하기 어려운 경우 ② 제1항제1호의 경우에는 법정대리인의 계좌, 제2호 및 제3호의 경우에는 직계혈족 또는 3촌 이내의 방계혈족의 계좌로 대리수령 할 수 있다.	신혼부부를 대신하여 대출이자를 수령할 수 있는 경우에 대하여 규정함.
제9조(환수조치 및 지원자격 상실) ① 시장은 지원대상이 아닌 사람이 신혼부부 전세자금 대출이자 지원금을 받은 것으로 확인한 경우에는 지체 없이 이를 환수하여야 한다. ② 제1항에 따라 전세자금 대출이자 지원금을 환수한 때에는 별지 제5호서식에 그 환수일자 및 사유 등을 기재·관리하여야 한다.	부정지원 확인시 즉시 환수 및 환수절차에 대해 규정함.

제 정 안	검 토
③ 읍·면·동장은 지원대상이 아닌 사람이 지원금을 받은 것을 확인 한 경우 즉시 그 사유와 인적사항 등을 기재하여 시장에게 제출하여야 한다.	
제10조(대장의 작성·관리) 읍·면·동장은 별지 제4호서식, 시장은 별지 제5호서식을 각각 작성·관리하여야 한다.	대장 작성과 관리에 관한 사항
제11조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.	시행규칙

다. 비용추계 및 재원조달 방안

- 비용추계
 - 비용발생 관련 조문 : 조례(안) 제4조(지원대상의 범위), 제6조(지원내용 및 지급기준)
 - 양산시 최근 4년간 혼인건수로 지급대상자 추계
 : 지급대상자(연간200명*1,000,000원 = 200,000,000원)
 - 비용추계의 결과

(단위: 백만원)

구 분 연 도		1차년도 (2021년)	2차년도 (2022년)	3차년도 (2023년)	4차년도 (2023년)	5차년도 (2025년)	합계
세출	시비	200	200	200	200	200	1,000

- 재원조달 방안
 - 부문별 재원분담계획

(단위 : 백만원)

구 분		1차년도 (2021년)	2차년도 (2022년)	3차년도 (2023년)	4차년도 (2024년)	5차년도 (2025년)	합계
자체수입	지방세	200	200	200	200	200	1,000

- 재원조달의 구체적 방안 : 지방세 자체수입으로 100만원 지급

라. 종합 의견

- 관내 거주하는 신혼부부의 주거 부담을 완화하고 자립기반을 강화하기 위하여 무주택 신혼부부를 대상으로 전세자금 대출이자를 지원하고자 근거를 마련한 것으로,

- 현재 양산시 초혼과 출산의 평균 연령 상승과 함께 합계출산율이 감소하고 있으며 청년 인구 비율 또한 낮아지고 있어, 혼인율 증가와 저출산 대책마련을 위하여 조례 제정의 취지가 타당한 것으로 사료됨.

<양산시 합계 출산율 및 청년인구비율>

구 분	2016	2017	2018	2019
합계출산율	1.401명	1.376명	1.331명	미발표 (20. 8월확정)
청년인구비율 (15~39세)	33.74%	33.35%	32.8%	31.75%

※ 합계출산율 : 한 여자가 가임기간(15~49세)에 낳을 것으로 기대되는 평균 출생아 수

<양산시 평균 초혼 연령>

'08년: 남 31.37세/여 28.39세	→	18년 : 남 33.13세/여 30.17세
-------------------------	---	-------------------------

<양산시 평균 출산 연령>

'08년 30.7세	→	'18년 32.6세
------------	---	------------

<양산시 최근 4년간 혼인건수>

(단위 : 건)

구 분	2016	2017	2018	2019
혼인건수	1,828	1,913	1,934	1,650

<2019년 기준중위소득(250%) 기준>

(단위 : 원)

가구원수	기준중위소득(250%)
2인	7,480,000
3인	9,677,500
4인	11,872,500
5인	14,070,000

○ 본 조례 제정 이후, 업무 추진 시 필요한 사전절차인 보건복지부와
“사회보장제도 협의”를 이행 완료하였으며 2021년도 당초예산(안)에
신혼부부 전세자금 대출이자 지원사업 1억원이 편성되어 있음.

○ 양산시 평균연령은 40.2세로 젊은 청년도시로 평가받고 있으며, 청년
인구 유출을 사전에 방지하고자 그에 맞는 정책이 뒷받침되어야 할
것임. 신혼부부 전세자금 대출이자 지원을 통해 시민의 안정된 정주
여건 조성에 기여할 것으로 판단되며, 사업시행 시 중복지원 및 부정
지원을 막기 위해 집행부의 철저한 관리가 필요할 것으로 사료됨.

4. 질의답변 요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 위원회 심사보고 요지 : 생략

7. 심사결과 : 수정의결

제정안	수정안
제1조(목적) 이 조례는 「주거기본법」제3조에 따 라 신혼부부의 주거비 부담 완화 및 혼인과 출 산을 장려하기 위하여 양산시에 거주하는 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- 완화를 위하여 ----- ----- -----
제4조(지원대상의 범위) (생략) 1. ~ 2. (생략) 3. 기준 중위소득 250퍼센트 이하인 가구 4. ~ 5. (생략)	제4조(지원대상의 범위) (제정안과 같음) 1. ~ 2. (제정안과 같음) 3. ----- 180퍼센트 ----- 4. ~ 5. (제정안과 같음)

제6조(지원내용 및 지급기준) (생략)	제6조(지원내용 및 지급기준) (제정안과 같음)
1. (생략)	1. (제정안과 같음)
2. 신청인이 많을 경우 예산의 범위에서 <u>시장이</u>	2. ----- <u>하위소득 우</u>
<u>정하는 기준에 따라 지원</u>	<u>선순위에 따라 지원</u>

8. 소수의견 요지 : 없음

9. 기타 필요한 사항 : 없음

양산시 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 조례안

의 안 번 호	183
------------	-----

제출연월일 : 2020. 11. 13.

제 출 자 : 양산시장

1. 제안이유

신혼부부의 주거 부담 완화 및 안정된 정주여건 조성으로 혼인과 저출산 문제를 해결하기 위하여 그 시행에 필요한 사항을 조례로 규정함

2. 주요내용

- 가. 조례 제정의 목적, 용어의 정의, 대출이자 지원
- 나. 지원대상, 제외대상, 지원내용, 지원기준
- 다. 지원절차, 대리수령
- 라. 환수조치 및 지원자격 상실, 대장의 작성

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「주거기본법」 제3조, 「양산시 인구정책 기본 조례」 제8조
- 나. 예산조치 : 2021년 당초예산 편성 요구
- 다. 기 타
 - 1) 부패영향평가 결과 : 원안동의
 - 2) 규제심사 : 해당사항 없음
 - 3) 성별영향평가 결과 : 개선사항 없음
 - 4) 입법예고(2020.8.21.~2020.9.14.)결과 : 의견 없음
 - 5) 비용추계서 : 불임참조

양산시 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 조례안

제1조(목적) 이 조례는 「주거기본법」 제3조에 따라 신혼부부의 주거비 부담 완화 및 혼인과 출산을 장려하기 위하여 양산시에 거주하는 무주택 신혼부부의 전세자금 대출이자 지원에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “신혼부부”란 혼인신고일 기준 5년 이내의 부부를 말한다.
2. “전세자금 대출이자”란 금융기관으로부터 주택 전세자금 대출을 받고 납부해야 하는 이자를 말한다.

제3조(전세자금 대출이자 지원) 양산시장(이하 “시장”이라 한다)은 제4조에 따른 신혼부부에게 예산의 범위에서 전세자금 대출이자를 지원할 수 있다.

제4조(지원대상의 범위) 지원대상자는 신청일 기준으로 다음 각 호의 조건을 모두 충족하여야 한다.

1. 혼인신고일부터 5년 이내
2. 부부 모두 양산시 동일주소에 등재되어 거주하는 무주택 신혼부부
3. 기준 중위소득 250퍼센트 이하인 가구
4. 양산시에 소재한 주택의 전세자금
5. 대출금액 1억 5천만원 이하

제5조(지원 제외 대상) 다음 각 호에 해당하는 경우에는 지원하지 않는다.

1. 기초생활보장수급자(생계·의료·주거급여 수급자)
2. 공공임대(국민임대주택, 영구임대주택, 행복주택, LH매입임대주택, LH전세임대주택) 거주자
3. 1촌 직계혈족 및 그 배우자와 임대차계약을 체결한 경우

4. 그 밖에 시장이 정하는 기준에 해당되지 않는 경우

제6조(지원내용 및 지급기준) 지원내용은 다음 각 호와 같다.

1. 주택전세자금 대출 잔액의 1.5퍼센트 내에서 연1회, 최대 100만원 지원
2. 신청인이 많을 경우 예산의 범위에서 시장이 정하는 기준에 따라 지원

제7조(신청 및 지원절차) ① 신혼부부 전세자금 대출이자를 지원받으려는 사람은 별지 제1호서식과 별지 제2호서식을 주소지 읍·면·동장에게 제출하여야 한다.

② 신청은 신혼부부 중 1명이 할 수 있다.

③ 읍·면·동장은 제1항의 신청서를 접수한 경우에는 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 신청사항
2. 주민등록 및 거주 사항
3. 구비서류
4. 그 밖에 제4조에 따른 지원 대상 여부

④ 읍·면·동장은 제3항에 따른 확인 결과 신청인이 신혼부부 전세자금 대출이자 지원대상자로 인정되면 신청서를 접수한 날부터 10일 이내에 시장에게 제출하여야 한다.

⑤ 시장은 신청서를 검토하여 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 여부를 결정하여 신청인 명의의 통장 계좌로 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 제8조에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

⑥ 시장은 신혼부부 전세자금 대출이자 지원을 결정한 날부터 30일 이내에 지급하여야 한다.

제8조(대리수령) ① 신혼부부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별지 제3호서식에 따라 대리수령을 신청할 수 있다.

1. 피한정후견인 혹은 피성년후견인일 경우
2. 채무불이행 혹은 신용불량 등으로 인하여 금전채권이 압류된 경우
3. 중풍 · 뇌병변 등 거동불가의 사유로 본인 명의의 계좌를 개설하기 어려운 경우

② 제1항제1호의 경우에는 법정대리인의 계좌, 제2호 및 제3호의 경우에는 직계혈족 또는 3촌 이내의 방계혈족의 계좌로 대리수령 할 수 있다.

제9조(환수조치 및 지원자격 상실) ① 시장은 지원대상이 아닌 사람이 신희부부 전세자금 대출이자 지원금을 받은 것으로 확인한 경우에는 지체 없이 이를 환수하여야 한다.

② 제1항에 따라 전세자금 대출이자 지원금을 환수한 때에는 별지 제5호 서식에 그 환수일자 및 사유 등을 기재 · 관리하여야 한다.

③ 읍 · 면 · 동장은 지원대상이 아닌 사람이 지원금을 받은 것을 확인 한 경우 즉시 그 사유와 인적사항 등을 기재하여 시장에게 제출하여야 한다.

제10조(대장의 작성 · 관리) 읍 · 면 · 동장은 별지 제4호서식, 시장은 별지 제5호서식을 각각 작성 · 관리하여야 한다.

제11조(시행규칙) 이 조례의 시행에 필요한 사항은 규칙으로 정한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별지 제1호서식]

신혼부부 전세자금 대출이자 지원 신청서

[illegible]

본인은 신혼부부 전세자금 대출이자 지원을 신청함에 있어 아래의 신청자격에 해당됨을
서약하며, 서약(제출)한 내용이 사실과 다를 경우 지원 취소 또는 지원금 환수 등의 조치가
있더라도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

☐ 개인정보 열람 및 제공 동의

(배우자의 정보 열람·제공 동의에 대한 일체의 책임은 본인이 부담함)

서약자 (동의자) 성명 : _____ (서명 또는 인)
 생년월일 : _____
 성별 : ☐ 남 ☐ 여
 주소 : _____

양산시장 귀하

[별지 제3호서식]

신혼부부 전세자금 대출이자 지원 대리수령 신청서

신청인	성명	(남, 여)	생년월일	
	주소			집전화 : (휴대전화 :)
	신청사유	☐ 피한정후견인, 피성년후견인일 경우 ☐ 채무불이행으로 인하여 금전채권이 압류된 경우(신용불량 등) ☐ 중풍·뇌병변 등 거동불가의 사유로 인하여 본인 명의의 계좌를 개설하기 어려운 경우		
	대리수령 일시	년 월부터		년 월까지

※ 아래 법정대리인 란은 지급대상자가 피한정후견인 또는 피성년후견인일 경우에만 기재

법 정 대리인	성 명		주민등록번호		
	주 소			전화번호	
				휴대전화	
대 리 수령인	성 명		주민등록번호		
	지급대상자 와의 관계		휴대전화		
	주 소				
지급계좌	금융기관		계 좌 번 호		

신혼부부 전세자금 대출이자 지원 대리수령을 신청하며 대리수령에 따른 허위 또는 반납 및 환수 사유가 발생하였을 시 지체 없이 반납할 것을 서약합니다.

20 년 월 일

신청인(법정대리인)

(인 또는 서명)

대리수령인(타인의 경우)

(인 토는 서명)

양산시장 귀하

본인은 신희부부 전세자금 대출이자 지원을 신청함에 있어 본인 및 배우자의 주택 소유여부 등을 조회할 수 있도록 행정(공공)기관 등에서 보유하고 있는 본인 및 배우자의 정보 열람 및 제공에 동의합니다.

구비서류

1. 법원에서 발행한 채무불이행자 명부, 금융기관에서 통지한 “금융 압류 사실 통지서”
2. 법원의 “채권 압류 및 추심명령” 결정문, 급여계좌가 압류되어 있음을 확인할 서류
3. 피한정후견인 및 피성년후견인의 경우 법원판결문
4. 거동불가의 경우 진단서 및 장기요양등급 판정 결과
5. 별도로 거주하는 가족계좌에 입금을 원하는 경우 : 가족관계증명서
6. 대리인 신분증 및 통장사본
7. 타인수령의 경우 서명날인 필수, 가족관계인 경우 신청인 서명으로 같음

[별지 제4호서식]

신혼부부 전세자금 대출이자 지원 신청 접수대장

[illegible]

[별지 제5호서식]

신혼부부 전세자금 대출이자 지원 대장

[illegible]

관 계 법 령

■ 주거기본법

제3조(주거정책의 기본원칙) 국가 및 지방자치단체는 제2조의 주거권을 보장하기 위하여 다음 각 호의 기본원칙에 따라 주거정책을 수립·시행하여야 한다.

1. 소득수준·생애주기 등에 따른 주택 공급 및 주거비 지원을 통하여 국민의 주거비가 부담 가능한 수준으로 유지되도록 할 것
2. 주거복지 수요에 따른 임대주택의 우선공급 및 주거비의 우선지원을 통하여 장애인·고령자·저소득층·신혼부부·청년층·지원대상아동(「아동복지법」 제3조제5호에 따른 지원대상아동을 말한다) 등 주거지원이 필요한 계층(이하 "주거지원필요계층"이라 한다)의 주거수준이 향상되도록 할 것
3. 양질의 주택 건설을 촉진하고, 임대주택 공급을 확대할 것
4. 주택이 체계적이고 효율적으로 공급될 수 있도록 할 것
5. 주택이 쾌적하고 안전하게 관리될 수 있도록 할 것
6. 주거환경 정비, 노후주택 개량 등을 통하여 기존 주택에 거주하는 주민의 주거수준이 향상될 수 있도록 할 것
7. 장애인·고령자 등 주거약자가 안전하고 편리한 주거생활을 영위할 수 있도록 지원할 것
8. 저출산·고령화, 생활양식 다양화 등 장기적인 사회적·경제적 변화에 선제적으로 대응할 것
9. 주택시장이 정상적으로 기능하고 관련 주택산업이 건전하게 발전할 수 있도록 유도할 것

■ 양산시 인구정책 기본 조례

제8조(인구정책 사업) 시장은 시의 인구변화에 대응하기 위하여 다음 각 호의 사업을 추진할 수 있다.

1. 결혼·임신·태교·임산부우대·출산·양육 지원 사업
2. 청년 일자리·주거 지원 사업

양산시 신혼부부 전세자금 대출이자 지원 조례안 비용추계서

1. 비용발생 요인 및 관련 조문

가. 부부 모두 양산시 동일주소에 등재된 결혼 5년 이내, 기준중위소득 250%이하 주택대출금액 1억5천만원 이하인 무주택 신혼부부(양산시 소재의 주택 전세자금에 한함)에 한하여 주택전세자금 대출 잔액의 1.5%내에서 지원하며 연1회 최대100만원을 초과하지 않는다.

나. 조례안 제4조(지원대상의 범위), 제6조(지원내용 및 지급기준)

2. 비용 추계결과

가. 추계의 전제

- 양산시 최근 4년간 혼인건수로 지급대상자 추계
지급대상자(연간200명*1,000,000원 = 200,000,000원)

나. 추계의 결과

(단위: 백만원)

구 분	연 도	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
		(2021년)	(2022년)	(2023년)	(2023년)	(2025년)	
세출	시비	200	200	200	200	200	1,000
세입							

다. 재원조달방안

- 부문별 재원분담계획

(단위 : 백만원)

구 분		1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	합계
		(2021년)	(2022년)	(2023년)	(2024년)	(2025년)	
자체수입	지방세	200	200	200	200	200	1,000

- 재원조달의 구체적 방안
- 지방세 자체수입으로 100만원 지급

복지문화국 여성가족과 김민서 (인)